

次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記アからエまでの【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選びなさい。

【見 解】

公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実には審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せて考えて判定するのが相当である。

【事 例】

ア. 窃盗事件の真犯人甲が、現行犯人として逮捕された際に、乙と名のつた結果、被疑者欄に「乙」と記載された勾留状により勾留され、勾留中のまま、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起されたが、第1回公判期日の前に、甲が乙と名のついていたことが発覚した。

イ. 窃盗事件の真犯人乙が、逮捕・勾留されていない状態で取調べを受け、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された後、甲は、乙から依頼を受けてその身代わりとして第1回公判期日に出頭したが、人定質問の段階で、身代わりであることが発覚した。

ウ. 窃盗事件の真犯人甲が、逮捕・勾留されていない状態で取調べを受けた際に、乙と名のつた結果、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された。同起訴状の謄本を受け取った甲が、第1回公判期日に出頭したが、冒頭手続が終了した後、甲が乙と名のついていたことが発覚した。

エ. 窃盗事件の真犯人甲は、逮捕・勾留されていない状態であったことから、乙に身代わりとなることを依頼した。乙が、同事件の被疑者として取調べを受けた結果、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された。同起訴状の謄本を受け取った乙が、第1回公判期日に出頭したが、同期日の審理が終了した段階で、身代わりであることが発覚した。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個

No148

被告人の特定

正答率

H26-29

正解

3

77%

本問【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準について、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実には審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せて考えて判定するのが相当であるとする。いわゆる実質的表示説の立場である。

ア 甲を被告人として扱うことが可能である

本事例では、起訴状の被告人欄には「乙」と記載されているから、起訴状の表示のみによれば乙が被告人となる。しかし、真犯人甲は、現行犯人として逮捕され、勾留されているから、「(乙)こと」甲を訴追する検察官の意思が明認できる。また、甲が身体拘束されている場合には、たとえ起訴状に乙の氏名が記載されていても、起訴状は甲が収容されている拘禁施設に送達され、甲が公判廷に出頭するのが通常であることから、甲を被告人とみることが合理的である。アの事例では、公判期日前に甲が乙と名乗っていたことが発覚しているため、被告人の記載を訂正すれば足りる。したがって、本事例では、甲を被告人として扱うことが可能である。

イ 甲を被告人として扱うことは不可能である

本事例では、起訴状の被告人欄には「乙」と記載されているから、起訴状の表示のみによれば乙が被告人となる。また、実質的に見ても、真犯人乙は、取調べを受けているから、検察官としては実際に捜査対象として取り扱った乙に対して公訴提起をする意思が確認できる。したがって、被告人は乙以外ではありえず、甲を被告人として扱うことは不可能である。

ウ 甲を被告人として扱うことが可能である

本事例では、起訴状の被告人欄には「乙」と記載されているから、起訴状の表示のみによれば乙が被告人となる。しかし、実質的にみると、甲は取調べを受けているから、検察官としては実際に捜査対象として取り扱った甲に対して公訴提起をしているといえ、甲を訴追する検察官の意思が明認できる。また、真犯人甲は身体拘束されておらず、起訴状は乙のもとに送達されることになるため、通常は乙が公判廷に出頭することが想定されるものの、本事例では、甲が起訴状謄本を受け取って第一回公判期日に出席しており、現実には審理の過程において甲自らが被告人として行動し、取り扱われている。したがって、甲を被告人として扱うことが可能である。

エ 甲を被告人として扱うことは不可能である

本事例では、起訴状の被告人欄には「乙」と記載されているから、起訴状の表示のみによれば乙が被告人となる。また、実質的にみても、乙は被疑者として取調べを受け、公訴を提起されていることから、検察官は乙を被告人として公訴を提起する意思を有していたといえる。さらに、乙が起訴状の謄本を受け取って第1回公判期日に出席し、同期日の審理が終了したところで初めて身代わりであることが発覚しているから、現実には審理の過程において乙が被告人として行動し、取り扱われているといえる。したがって、被告人は乙以外ではありえず、甲を被告人として扱うことは不可能である。

以上により、甲を被告人として扱うことが可能なものはアとウの2個であり、したがって、正解は肢3となる。